

Řešená situace: Výplata svědečného v JMZH

Svědkoví, který se dostaví k soudu nebo jinému orgánu (např. policii) podat svědeckou výpověď, náleží tzv. svědečné. Jde o zúčtováný příjem ze závislé činnosti, který je nutné hlásit prostřednictvím JMZH. Příslušný soud či jiný orgán se tím stává zaměstnavatelem a svědek zaměstnancem.

Podání svědecké výpovědi je pro svědka většinou jednorázovou záležitostí, zpravidla proběhne v jediný den, na který je předvolán. Jedná se tedy o velmi krátké PPV, u nichž je **přípustné podat podání „Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání“ a „Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání“ současně, a to v rámci jednoho podání typu akce 1** („Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání“). Tímto jediným podáním lze nahlásit jak datum nástupu, tak i datum skončení zaměstnání.

Pokud dojde k obnovení případu, jedná se vždy o novou svědeckou výpověď, a tedy o nový PPV.

Pokud svědek vypovídá ve dvou různých kauzách, posuzuje se svědecká činnost v každé z nich jako samostatný PPV – obdobně, jako kdyby měl u téhož zaměstnavatele více pracovních poměrů či více DPČ. Různé soudy jsou pak postaveny na roveň různým zaměstnavatelům.

Z hlediska pojistného jde u svědecké činnosti vždy o **zaměstnání malého rozsahu**. Příjmy za svědecké výpovědi v jednotlivých kauzách u téhož soudu je proto třeba v daném měsíci sčítat, což může vést ke vzniku účasti na pojištění.

Registrace svědka-zaměstnance:

V měsíci zúčtování svědečného zaměstnavatel zaregistruje zaměstnance **s kódem Druh činnosti „1“ - „9“ a označením ZMR „Ano“**. Jednotlivé atributy registrace je potřeba hlásit takto:

ID	Název	Povinnost + pokyny pro vyplnění
10239	Druh činnosti	Uvede se hodnota „1“ až „9“
10502	Bližší určení pracovněprávního vztahu	Povinný – označí se „žádné“
Základní identifikace		
10053	Příjmení	Povinný
10054	Jméno	Povinný
10055	Titul	Nepovinný
10056	Datum narození	Povinný
10057	Rodné číslo	Povinný
10058	EČP	
10059	Pohlaví	Povinný
10060	VČP	Nepovinný
10061	Typ daňové identifikace	Povinný, pokud kód státu rezidentství (10068) je odlišný od CZ
10062	Daňový identifikátor ve státě rezidence	
10063	Rodné příjmení	Povinný
10064	Dřívější příjmení	Nepovinný
10065	Stát místa narození	Povinný
10066	Obec místa narození	Povinný
10067	Státní občanství	Povinný
10068	Kód státu rezidentství	Povinný
10459	Platnost změny kódu státu rezidentství od	Pokud kód státu rezidentství (10068) je odlišný od CZ a jedná se o změnu, nebo opravu pak je údaj povinný. Pokud je

		<i>kód státu rezidentství (10068) CZ hodnota nesmí být vyplněna.</i>
10091	Nejvyšší dosažené vzdělání podle KKO	Povinný
Trvalý pobyt		
10076	Kód adresního místa	Nepovinný
10077	Ulice	Nepovinný
10078	Číslo popisné	Povinný
10079	Číslo orientační	Nepovinný
10080	Obec	Povinný
10082	PSC	Povinný
10083	Stát	Povinný
Kontaktní adresa ... Pokud, pak:		
10505	Kód adresního místa	Nepovinný
10506	Ulice	Nepovinný
10507	Číslo popisné	Povinný
10508	Číslo orientační	Nepovinný
10509	Obec	Povinný
10510	PSC	Povinný
10511	Stát	Povinný
Adresa v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ... Pokud, pak:		
10512	Kód adresního místa	Nepovinný
10513	Ulice	Nepovinný
10514	Číslo popisné	Povinný
10515	Číslo orientační	Nepovinný
10516	Obec	Povinný
10517	PSC	Povinný
Adresa bydliště ve státě, jehož je zaměstnanec rezidentem ... POKUD, pak:		
10519	Ulice	Nepovinný
10520	Číslo popisné	Povinný
10521	Číslo orientační	Nepovinný
10523	Obec	Povinný
10522	PSC	Povinný
10524	Stát	Nepovinný
Deklarované skutečnosti ze strany zaměstnance		
10086	Zdravotní omezení přiznané od	Nevyplňuje se
10087	Zdravotní omezení přiznané do	Nevyplňuje se
10090	Držitel karty ZTP/P	Nepovinný
10085	Typ zdravotního omezení	Nevyplňuje se!
Cizozemský nositel pojištění ... POKUD, pak:		
10092	Specifikace	Povinný
10093	Název nositele	Nepovinný
10094	Ulice	Nepovinný
10095	Číslo popisné	Povinný
10096	Číslo orientační	Nepovinný
10097	Obec	Povinný
10098	PSC	Povinný
10099	Stát	Povinný
10100	Cizozemské číslo pojištění	Nepovinný
10101	Sektor (účel pojištění)	Nepovinný

Pojištění		
10102	Kód zdravotní pojišťovny	Povinný
10104	Název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění	Nepovinný
10103	Název současného orgánu, který provádí nemocenské pojištění	Nepovinný
10113	Druh důchodu <i>vyplácený jiným (i zahraničním) nositelem pojištění</i>	Nepovinný
10114	Pobírání od <i>důchod vyplácený jiným (i zahraničním) nositelem pojištění</i>	Nepovinný
10115	Poživatel předčasného starobního důchodu	Povinný
10504	Poživatel starobního důchodu se sníženým důchodovým věkem	Povinný
Zaměstnanec bez státního občanství ČR ... POKUD, pak:		
10069	Typ dokladu	Povinný
10070	Číslo dokladu	Povinný
10071	Orgán, který vydal doklad v zahraničí	Povinný
10072	Kód státu, který doklady vydal	Povinný
10414	Volný přístup na trh práce	Uvede se hodnota ANO!
10105	Důvod pro volný přístup na trh práce	Povinný v případě, že údaj není k dispozici, uvede se číselníková hodnota „20 - § 98 písm. v): Umělecká činnost“!
10106	Druh pracovního oprávnění	nerelevantní pro ID 10414 = „ANO“
10107	Vydala Krajská pobočka ÚP ČR	nerelevantní pro ID 10414 = „ANO“
10108	Identifikátor pracovního oprávnění	nerelevantní pro ID 10414 = „ANO“
10109	Trvání oprávnění od	nerelevantní pro ID 10414 = „ANO“
10110	Trvání oprávnění do	nerelevantní pro ID 10414 = „ANO“
10526	Předpokládané/á místo/a výkonu práce	Povinný uvede se adresa místa
10248	Vzdělání požadované pro výkon profese	Uvede se znak atributu 10091
10534	Důvod předčasného ukončení zaměstnávání cizinců	nerelevantní pro ID 10414 = „ANO“
Příslušnost k cizím právním předpisům		
10427	Příslušnost k cizím právním předpisům	Povinný
10428	Kód státu	Pokud 10427=ANO, pak povinný
Zaměstnání		
10223	Datum nástupu do zaměstnání	uvede se datum nástupu (v pořadí první svědectví)
10224	Datum skončení zaměstnání	Povinný při odregistraci
10225	Zaměstnání ukončeno smrtí	Nepovinný
10226	Zaměstnanec nenastoupil	Nepovinný
10227	Vznik zaměstnání	Povinný Uvedené datum musí předcházet či být shodné s datem uvedeným v ID 10223 Datum nástupu do zaměstnání.
10243	Zaměstnání malého rozsahu	uvede se „ANO“
10527	Místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance	Povinný uvede se adresa místa
10528	Název obce místa výkonu práce ze smlouvy	Povinný uvede se adresa místa
10529	Kód obce výkonu práce ze smlouvy	Povinný uvede se kód obce podle názvu obce v atributu 10528
10234	Profese	Povinný uvede se kód „11110 Představitelné zákonodárné a výkonné moci“

10235	Název pozice	Povinný uveďte se „svědek“ (příp. přísedící)
10238	Vedoucí zaměstnanec	Nepovinný
10249	Postavení v zaměstnání	Povinný Uveďte se kód „6110 Osoby neklasifikované podle postavení v zaměstnání“
10255	Pracovní režim	Povinný uveďte se hodnota „4 Neuvedeno“
10407	Nepřetržitý provoz	Povinný uveďte se hodnota „NE“
10258	Výkon Práce OZP probíhá převážně	Nepovinný
Informace pro podporu v nezaměstnanosti		
10376	Důvod neposkytnutí podkladů	Povinný
10525	Druh zaměstnání	NSP
10377	Průměrný měsíční čistý (pravděpodobný) výdělek	NSP
10378	Náleží	NSP
10379	Vyplaceno v plné výši	NSP
10380	Důvod ukončení pracovně právního vztahu	NSP
10381	Důvod ukončení služebního poměru	NSP
10530	Jednorázová náhrada při skončení pracovního poměru (§271ca ZP)	NSP
10531	Odstupné podle § 67 odst. 1 ZP	NSP
10532	Odchodné	NSP
10533	Odbyté	NSP
10386	Doba trvání důchodového pojištění ze zaměstnání od	NSP
10387	Doba trvání důchodového pojištění ze zaměstnání do	NSP

Měsíční hlášení svědka-zaměstnance:

Zaměstnavatel zašle standardní měsíční hlášení. V rámci tohoto měsíčního hlášení bude u všech povinných atributů týkajících se pracovní doby a mzdy / náhrady mzdy (atributy v gesci ČSÚ) uvedena hodnota „0“. Ostatní atributy se vykazují standardním způsobem.

ID	Název	Pokyn k vyplnění
10259	Pracovní doba stanovená pro danou profesi (v hodinách měsíčně)	Povinný uveďte se hodnota „0“
10260	Pracovní doba sjednaná (v hodinách měsíčně)	Povinný uveďte se hodnota „0“
10265	Počet dní v evidenčním stavu	Povinný uveďte se hodnota „0“
10268	Počet odpracovaných hodin	Povinný uveďte se hodnota „0“
10269	Přesčasové hodiny (z odpracovaných)	Nevyplňuje se
10275	Celkový počet neodpracovaných hodin	Povinný uveďte se hodnota „0“
10276	Počet neodpracovaných hodin s náhradou či nekrácením mzdy	Nevyplňuje se
10278	Počet neodpracovaných hodin z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, za které je ze strany zaměstnavatele poskytována náhrada mzdy	Nevyplňuje se
10277	Počet neodpracovaných hodin v důsledku dočasné pracovní neschopnosti bez náhrady mzdy hrazené zaměstnavatelem	Nevyplňuje se
10279	Počet neodpracovaných hodin v důsledku čerpání dovolené na zotavenou	Nevyplňuje se
10471	Překážky na straně zaměstnance s náhradou mzdy/platu – počet neodpracovaných hodin	Povinný uveďte se hodnota „0“

10472	Překážky na straně zaměstnavatele – počet neodpracovaných hodin	Povinný uveďte se hodnota „0“
10328	Mzda za práci zúčtovaná	Povinný uveďte se hodnota „0“
10329	Tarifní mzdy	Povinný uveďte se hodnota „0“
10330	Prémie a odměny pravidelné	Povinný uveďte se hodnota „0“
10331	Prémie a odměny nepravidelné	Povinný uveďte se hodnota „0“
10332	Příplatky celkem	Povinný uveďte se hodnota „0“
10333	Příplatky za práci přesčas	Nevyplňuje se
10334	Příplatky za práci v noci	Nevyplňuje se
10335	Příplatky za práci o sobotách a nedělích	Nevyplňuje se
10336	Příplatky za práci ve svátek	Nevyplňuje se
10337	Náhrady mzdy zúčtované	Povinný uveďte se hodnota „0“
10338	Náhrady za dovolenou	Nevyplňuje se
10339	Náhrady za svátky	Nevyplňuje se
10340	Náhrady – překážky na straně zaměstnavatele	Nevyplňuje se
10341	Náhrady – překážky na straně zaměstnance	Nevyplňuje se
10342	Náhrady při dočasné pracovní neschopnosti (bez srážek nad rámec §192/3 zákoníku práce)	Nevyplňuje se
10343	Odměny za pracovní pohotovost	Povinný uveďte se hodnota „0“
10345	Průměrný (hrubý) hodinový výdělek	Povinný uveďte se hodnota „0“